ZUSAMMENFASSUNG · EINHEIT 3

Personenrecht

3FWA · Recht

Hinweis: Diese Zusammenfassung ist eine Hilfe zum Lernen, nicht die alleinige Prüfungsgrundlage.

In E2 hast du Privatrecht kennengelernt – das Personenrecht (im ABGB) klärt, WER im Privatrecht überhaupt Rechte und Pflichten haben kann.

1. Rechtssubjekt und Rechtsobjekt

Rechtssubjekt	Rechtsobjekt
Wer Rechte und Pflichten haben kann: alle Menschen (natürliche Personen) und juristische Personen.	**Gegenstand von Rechten und Pflichten:** vor allem Sachen (Handy, Moped, Wohnung, Geld).

So hängt es zusammen: Lea (Rechtssubjekt) hat Eigentum (ein Recht) an ihrem Handy (Rechtsobjekt). Die Red Bull GmbH (Rechtssubjekt) ist Eigentümerin ihrer Firmenautos.

Tiere: „Tiere sind keine Sachen; sie werden durch besondere Gesetze geschützt." Sachenrecht gilt für sie nur, soweit nichts anderes geregelt ist (§ 285a ABGB) – man kann also einen Hund kaufen und besitzen. Tierschutzgesetze geben den Tieren keine eigenen Rechte, sondern verpflichten die Menschen.

2. Natürliche und juristische Personen

	Natürliche Person	Juristische Person
Wer?	jeder Mensch	von der Rechtsordnung geschaffenes Gebilde, das selbst Rechte und Pflichten hat; handelt durch seine Organe (z. B. Geschäftsführung, Vorstand)
Beispiele	du, deine Lehrerin, der Bundespräsident	Red Bull GmbH (Fuschl am See) · OMV Aktiengesellschaft (Wien) · Österreichisches Rotes Kreuz (Verein) · Republik Österreich, Stadt Wien (Gebietskörperschaften) · Wirtschaftskammer Österreich (Körperschaft öffentlichen Rechts)

Merksatz: Die GmbH selbst schließt Verträge und haftet mit ihrem Vermögen – nicht automatisch ihre Mitarbeiter:innen.

3. Rechtsfähigkeit – Träger von Rechten und Pflichten sein

Jeder Mensch ist rechtsfähig (§ 16 ABGB) – auch ein Baby kann z. B. erben oder Eigentümer sein. **Beginn:** mit der Geburt.

Ungeborenes Kind (nasciturus, § 22 ABGB): ab der Empfängnis geschützt und – soweit es um seine eigenen Rechte geht – „als Geborenes angesehen", z. B. beim Erben oder bei Schadenersatz (Unterhalt), wenn der Vater vor der Geburt tödlich verunglückt. Bedingung: Lebendgeburt; ein totgeborenes Kind gilt, als wäre es nie empfangen worden.

Ende: mit dem Tod. Der Tod wird angezeigt (z. B. vom Spital oder Totenbeschauarzt, § 28 PStG 2013) und beim Standesamt (Personenstandsbehörde) eingetragen – heute elektronisch im Zentralen Personenstandsregister (ZPR, §§ 29, 44 PStG 2013), früher im „Sterbebuch". Nachweis: Sterbeurkunde (§ 57 PStG 2013).

Todeserklärung bei Verschollenheit: Ist jemand lange verschwunden und bestehen ernste Zweifel, dass er noch lebt, kann ihn das Bezirksgericht auf Antrag für tot erklären (§§ 1, 2, 13 Todeserklärungsgesetz 1950, TEG). Wichtig z. B. damit die Erbschaft verteilt oder eine Lebensversicherung ausgezahlt werden kann.

Fall	Frist bis zur Todeserklärung
Allgemeine Verschollenheit (§ 3 TEG)	10 Jahre ab dem Ende des Jahres, in dem die Person laut Nachrichten zuletzt gelebt hat; hätte sie bei der Todeserklärung das 80. Lebensjahr vollendet: 5 Jahre. Nicht vor dem Ende des Jahres, in dem sie 25 geworden wäre.
Kriegsverschollenheit (§ 4 TEG)	1 Jahr ab Ende des Jahres, in dem der Krieg/Einsatz beendet wurde (bei hoher Todeswahrscheinlichkeit: 1 Jahr ab dem Vermisstwerden)
Seeverschollenheit (§ 5 TEG)	6 Monate ab Untergang des Schiffes
Luftverschollenheit (§ 6 TEG)	3 Monate ab Absturz/Zerstörung des Flugzeugs
Sonstige Lebensgefahr (§ 7 TEG)	1 Jahr ab Ende der Gefahr (z. B. Lawine, Bergunfall)

4. Handlungsfähigkeit – durch eigenes Verhalten Rechte und Pflichten begründen

Sie hängt von Alter und Geisteszustand ab. Zweck: Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Geschäften, deren Folgen sie noch nicht überblicken (§ 21 ABGB: „schutzberechtigte Personen“). Zwei Teile:

- **Geschäftsfähigkeit** (§ 865 ABGB): sich durch eigenes Handeln (v. a. Verträge) berechtigen und verpflichten.
- **Deliktsfähigkeit:** für eigenes Fehlverhalten verantwortlich sein – zivilrechtlich (Schadenersatz) und strafrechtlich.

Alter	Geschäftsfähigkeit (Beispiele)	Deliktsfähigkeit
unter 7	geschäftsunfähig: Verträge „zur Gänze unwirksam“ (§ 865 Abs 4); erlaubt sind nur Taschengeldgeschäfte (Kugel Eis, § 170 Abs 3) und reine Geschenke (§ 865 Abs 2)	nicht strafbar; Schadenersatz nur ausnahmsweise (§ 1310)
7 bis 14 (unmündig)	Taschengeldgeschäfte, z. B. Wurstsemmel, Comic; größere Käufe (Spielkonsole) brauchen die Einwilligung/Genehmigung der Eltern	nicht strafbar (§ 4 Abs 1 JGG); Schadenersatz nur ausnahmsweise (§ 1310)
14 bis 18 (mündig)	zusätzlich: über eigenes Einkommen (Lehrlingsentschädigung, Ferialjob) und frei überlassene Sachen verfügen, solange die Lebensbedürfnisse nicht gefährdet sind (§ 170 Abs 2). Handyvertrag/Abo, Moped auf Raten: meist Zustimmung nötig	deliktsfähig (§ 176); strafbar nach Jugendstrafrecht (JGG), Ausnahmen § 4 Abs 2 JGG
ab 18	voll geschäftsfähig (wird vermutet, § 865 Abs 1)	voll verantwortlich

Ohne Zustimmung? Ab 7 ist der Vertrag „schwebend“: Er wird mit Genehmigung der Eltern wirksam, sonst nicht. Der Shop bleibt gebunden, kann aber eine angemessene Frist setzen (§ 865 Abs 4, 5). Beispiel: Emil (15) bestellt online Sneaker um 180 € und kann nur per Elternkreditkarte zahlen → ohne Genehmigung der Eltern unwirksam.

Kind unter 14 macht etwas kaputt: Strafrechtlich nicht verantwortlich (§ 4 Abs 1 JGG). Zivilrechtlich haften zuerst die Eltern, wenn sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben (§ 1309 ABGB). Sonst kann das Kind selbst nach Billigkeit zahlen müssen – das Gericht berücksichtigt Verschulden und das Vermögen beider Seiten (§ 1310 ABGB). Beispiel: Max (11) schießt mit dem Fußball das Autofenster des Nachbarn ein.

Merksätze zum Mitnehmen

1. Personen sind Rechtssubjekte, Sachen Rechtsobjekte. Tiere sind keine Sachen, Sachenrecht gilt aber für sie, soweit nichts anderes geregelt ist (§ 285a).
2. Natürliche Person = Mensch; juristische Person = z. B. GmbH, AG, Verein, Gebietskörperschaft.
3. Rechtsfähig: von Geburt bis Tod; ungeborenes Kind schon ab Empfängnis, wenn es lebend geboren wird (§ 22).
4. Verschollen: allgemein 10 Jahre (ab 80: 5), Schiff 6 Monate, Flugzeug 3 Monate (TEG).
5. Geschäftsfähigkeit: unter 7 keine · 7–14 Taschengeld · 14–18 auch eigenes Einkommen · ab 18 voll.
6. Unter 14 nicht strafbar; Schaden zahlen ggf. die Eltern (Aufsicht, § 1309) oder das Kind nach Billigkeit (§ 1310).

Hinweis: Diese Zusammenfassung ist eine Hilfe zum Lernen, nicht die alleinige Prüfungsgrundlage.